



PUTUSAN
Nomor 2560 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir Ilyas Asaad, MP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;
- 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Joko Widodo, selaku Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Drs. Muhammad Naim, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 26 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Tergugat I;

L a w a n:

1. **MELANIE SOEBONO**, bertempat tinggal di Adhyaksa Raya, Nomor W 11, Lebak Bulus, Jakarta Selatan;
2. **ELISA SUTANUDJAJA**, bertempat tinggal di Citra Garden 2, Blok K2/3, Jakarta Barat;
3. **TUBAGUS SOLEH AHMADI**, bertempat tinggal di Jalan I, Nomor 63A, RT 08, RW 01, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **NUR HIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sirsak, Nomor 17, RT 02, RW 04, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. **ADHITO HARINUGROHO**, bertempat tinggal di Kav. Kejaksaan, Blok F/117, RT 11, RW 11, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
6. **ASFINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Martadinata III/31, RT 01, RW 02, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;
7. **KHOLISOH**, bertempat tinggal di Jalan P Al Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT 03, RW 02, Jakarta Selatan;
8. **MERAH JOHANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV, Nomor 30 B, Jakarta Selatan;
9. **SANDYAWAN SUMARDI**, bertempat tinggal di Kav. DKI Pondok Kelapa Barat, Blok B8, Nomor 7B, Duren Sawit, Jakarta Timur;
10. **INAYAH W.D. RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Al Munawaroh/10, RT 02, RW 05, Ciganjur, Jagakarsa;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



11. **RIZKI BAHARI ARITONANG**, bertempat tinggal di Jalan Danau Jempang, B III, RT 07, RW 04, Nomor 79, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
12. **RIZKA ARGADIANTI RACHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Saidi 1, Nomor 23, Cipete Utara, Jakarta Selatan;
13. **MUHAMAD OKI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah, Nomor 33, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta;
14. **SUCI PUSPITA GALIH**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Meru, Blok A8, Nomor 121, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
15. **VERONICA**, bertempat tinggal di Bangun Jaya, Blok C, Nomor 18, Jakarta Timur;
16. **ISTU PRAYOGI**, bertempat tinggal di Jalan Cipayung Jaya, RT 01, RW 01, Jakarta Timur;
17. **DEBBY THALITA NABILA PUTRI**, bertempat tinggal di Kp. Duku, RT 10, RW 12, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
18. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
19. **LEONARD SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata, Blok M5, Nomor 29, Cibubur, Kabupaten Bogor;
20. **HERMAWAN HERI SUTANTYO**, bertempat tinggal di Kampung Jati, RT 03, RW 03, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
21. **JALAL**, bertempat tinggal di Telaga Golf Sawangan, Klaster Prancis, Blok F3, Nomor 5, Depok;
22. **OHIYONGYI MARINO PANDAPOTAN**, bertempat tinggal di Jalan Komplek TVRI B1-2, Jatirahayu, Pondo Melati, Bekasi;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



23. **SONNY MUMBUNAN**, bertempat tinggal di Cibubur Residence, Blok F5/8, Jalan Alternatif Cibubur, Kilometer 2, Kota Bekasi;
24. **ARI MOCHAMAD ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Cibodas Raya 136, Komplek Antilop, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;
25. **DYAH PARAMITA**, bertempat tinggal di Jalan Naman Iskandar, Nomor 19, RT 01, RW 04, Limo, Depok, Jawa Barat;
26. **SOFYAN MARHADI**, bertempat tinggal di Jalan Batik Ayu, Nomor 18, Sukaluyu, Bandung;
27. **EGAYUDHA GUSTAV MAULANA**, bertempat tinggal di KPP IPB Baranangsiang IV, Blok C, Nomor 50, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor;
28. **ANWAR MA'RUF**, bertempat tinggal di Graha Pesona W44/13, RT 09, RW 10, Mekar Sari, Panongan, Tangerang, Banten;
29. **YUYUN ISMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Irawadi, Gang Sejahtera, Nomor 11, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
30. **NI KOMANG AYU LEONA WIRAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Koripan Tengah, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali;
31. **RAMLI LAUKABAN**, bertempat tinggal di Jalan Green Cove A6/28, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
32. **SHELLY WOYLA MARLIANE**, bertempat tinggal di Gang H. Abdurrahman I, Nomor 76, RT 08, RW 01, Tanjungbarat, Jakarta Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa Citra Referandum M., S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat, Pengacara

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Ibukota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta), beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 74, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018, 8 November 2018, 26 November 2018, 3 Desember 2018, 4 Desember 2018, 29 Mei 2019, dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kavling 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Gambir, Jakarta Pusat;
4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Nomor 1, Serang, Banten;
5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22, Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Mochamad Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan sah sebagai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan warga negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Menghukum Tergugat I untuk:
 - a. Menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervise terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
6. Menghukum Tergugat III untuk:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang lingkungan hidup, khususnya terhadap pengendalian pencemaran udara;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap Tergugat V bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk perbaikan kinerja pengendalian pencemaran udara dan penegakan hukum lingkungan;
7. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara di provinsi masing-masing;
8. Menghukum Tergugat V untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:
 - i. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;
 - ii. Melaporkan evaluasi penaatan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



- iii. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;
- iv. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
- v. Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara;
- b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
 - i. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan
 - ii. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;
- c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;
- d. Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Menghukum Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk:
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah di provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif dan melibatkan partisipasi publik;



- b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah di provinsi masing-masing setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang berada di masing-masing provinsi ke provinsi lainnya secara koordinatif, terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Tergugat V untuk menanggulangi pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan *absolut*;
2. Gugatan Para Penggugat cacat formal;
3. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
5. Gugatan Para Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Gugatan Penggugat cacat formal;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);
5. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (*attribute competitio*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libelum*);
3. Gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *premature*;
2. Eksepsi *obscuur libel* (*obscure libel exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo (*absolute competency*);
2. Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan dengan mekanisme *citizen lawsuit* karena terkait permasalahan lingkungan hidup secara hukum positif harus diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*) bukan dalam bentuk *citizen lawsuit* yang belum diatur di dalam hukum Indonesia;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak pernah mengajukan notifikasi secara resmi kepada Turut Tergugat II;
3. Eksepsi gugatan kabur (*exception obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 16 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara;
6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Menghukum Tergugat V untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yakni:
 - 1) Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama;
 - 2) Melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama;
 - 3) Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak (STB) yang “kegiatan usahanya mengeluarkan emisi” dan memiliki izin

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



- lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur di DKI Jakarta;
- 4) Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
 - 5) Mengawasi ketaatan larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara;
- b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi:
- 1) Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama; dan
 - 2) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya;
- c. Menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;
- d. Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Menghukum Tergugat V untuk:
- a. Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;
 - b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengimplementasikan "Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara" dengan mempertimbangkan



penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.115.000,00 (empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 549/Pdt.G-LH/2022/PT DKI tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 16 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Pdt.Kas/2022/ PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi 26 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 133/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 549/PDT/2022/PT DKI tanggal 17 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat cacat formal;
4. Menyatakan gugatan kurang pihak;
5. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat II) telah mengajukan tanggapan yang diterima tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk keseluruhan dengan tanpa terkecuali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT/2022/PT DKI tanggal 17 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tanggal 16 September 2021 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat II) telah mengajukan tanggapan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



yang diterima tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II terhadap putusan *Judex Facti* adalah terkait dengan kewenangan mengadili, gugatan warga negara, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur;

Bahwa keberatan tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari posita gugatan dapat diketahui gugatan diajukan dengan dalil bahwa udara Jakarta tercemar yang mengakibatkan hak masyarakat, termasuk Para Penggugat, untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi;
- Bahwa tidak terpenuhinya hak tersebut akibat kegagalan pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya juga karena kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah pusat maupun antar instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah;
- Bahwa dari petitum gugatan juga dapat diketahui bahwa yang dituntut atau diminta oleh Para Penggugat adalah perlunya kebijakan pemerintah, antara lain, revisi peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, pengetatan Baku Mutu Udara Ambien, penguatan pengawasan, penguatan uji emisi, penegakan hukum secara konsisten;
- Bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan dalam gugatan *a quo* tidak termasuk ke dalam pengertian tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang membatasi tindakan pemerintah dalam arti konkret, baik secara aktif yaitu berbuat maupun secara pasif yaitu tidak berbuat;
- Bahwa perbuatan aktif secara konkret yaitu melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan kerugian terhadap penduduk,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



sedangkan tidak berbuat, antara lain membiarkan suatu keadaan misalkan kerusakan pada sarana prasarana umum yang mengakibatkan kerugian terhadap penduduk. Konkret maknanya ditujukan terhadap subjek hukum yang konkret pula, jelas nama atau identitas pekerjaan, domisilinya serta bentuk tindakan pemerintah konkret seperti izin, dispensasi, penerbitan sertifikat dan penetapan;

- Bahwa sebaliknya, masalah-masalah hukum yang menjadi substansi gugatan *a quo* sebagaimana tercermin dalam posita maupun petitum gugatan *a quo* adalah Para Tergugat sebagai pejabat pemerintah belum melaksanakan kewajiban hukum mereka sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara sehingga telah mengakibatkan kualitas udara Jakarta dan sekitarnya memburuk;
- Bahwa dengan demikian pokok gugatan *a quo* adalah masalah hukum atau kebijakan pemerintah yang bersifat abstrak dan umum. Oleh karena itu, seandainya gugatan *a quo* oleh Peradilan Umum dinyatakan tidak dapat diterima tetapi oleh Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap di luar kewenangannya, maka akses keadilan masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi terhambat;
- Bahwa oleh karena itu, keberatan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara *a quo* haruslah ditolak;

Bahwa keberatan mengenai gugatan warga negara juga tidak dapat dibenarkan. Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) memang tidak diatur dalam tingkat undang-undang tetapi tumbuh dan berkembang di Indonesia berdasarkan praktik peradilan yang sudah dapat dipandang sebagai yurisprudensi. Sistem hukum Indonesia termasuk ke dalam rumpun sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum atau praktik hukum. Untuk memperkuat pertimbangannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyebutkan beberapa putusan terdahulu tentang gugatan



warga negara (lihat Putusan Sela Nomor 374/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, halaman 9 - 10). Untuk mewujudkan konsistensi penerapan dan pemeriksaan gugatan warga negara, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang di dalamnya juga menyebutkan beberapa perkara gugatan warga negara di bidang perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahkan Mahkamah Agung sejak 12 Juni 2023, telah meningkatkan tingkat pengaturan tentang gugatan warga negara yang sebelumnya diatur dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung menjadi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 35 Perma Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah, lembaga negara dapat menjadi Tergugat dalam gugatan warga negara di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, argumen Pemohon Kasasi/Tergugat II bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Peradilan Umum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap badan atau pejabat pemerintah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanya untuk tindakan konkret sedangkan dalam perkara *a quo*, masalah pokok tidak mengenai tindakan konkret tetapi mengenai kebijakan regulasi, revisi regulasi, pengetatan Baku Mutu Udara Ambien dan penegakan hukum yang ketat dan konsisten. Keberatan mengenai notifikasi didasarkan pada alasan bahwa notifikasi tidak memenuhi ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memberikan pertimbangan tentang kelayakan atau kesesuaian notifikasi yang dilakukan oleh Penggugat dihubungkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



disertai dengan rujukan bukti-bukti surat. (lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 262 - 263). Oleh karena itu, keberatan tentang penerapan gugatan warga negara dan notifikasi, haruslah ditolak;

Bahwa keberatan mengenai gugatan kurang pihak juga tidak dapat dibenarkan karena selain *Judex Facti* telah merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berhak menentukan pihak-pihak yang harus digugat karena telah merugikan Penggugat. Khusus dalam perkara *a quo*, *Judex Juris* berpendapat dengan merujuk fakta perkara bahwa buruknya kualitas udara di Provinsi DKI disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pengaturan pengendalian pencemaran udara tingkat nasional, penegakan hukum dan pengawasan terhadap berbagai sektor usaha. Karena masalah-masalah pengaturan pengendalian pencemaran udara pada tingkat nasional, penegakan hukum pengendalian pencemaran udara dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah nasional yang dipimpin oleh Presiden RI yang dalam perkara ini telah digugat sebagai Tergugat I, maka tidak ikut digugatnya beberapa kementerian sektoral yang merupakan bawahan dari Tergugat I, tidak membuat gugatan perkara ini kurang pihak. Lebih-lebih lagi, tiga Kementerian yang tugas dan kewenangannya relevan dengan pokok atau substansi gugatan telah didudukkan sebagai Tergugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup sebagai Tergugat II, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintah DKI Jakarta yang dalam perkara ini didalilkan memiliki kualitas udara buruk telah dijadikan sebagai Tergugat III dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan hidup telah dijadikan sebagai Tergugat IV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah dijadikan sebagai Tergugat V karena kepedulian dan keprihatinan Para Penggugat adalah terhadap kualitas udara kota di DKI Jakarta tempat tinggal Para Penggugat

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



dan juga sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat sebagai tetangga dari Provinsi DKI Jakarta perlu dijadikan sebagai Para Turut Tergugat karena program pengendalian pencemaran udara dapat berhasil dengan baik di wilayah Jakarta jika terdapat koordinasi dan dukungan dengan provinsi-provinsi tetangga terdekat. Dengan demikian, keberatan bahwa gugatan kurang pihak harus ditolak;

Bahwa keberatan mengenai gugatan kabur tidak dapat dibenarkan. Dari posita gugatan dan petitum gugatan tidak memuat masalah-masalah yang tidak jelas atau argumen-argumen yang saling bertentangan. Substansi gugatan *a quo* sangat jelas yaitu Para Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terutama telah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum mereka dalam pengendalian pencemaran udara sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat dan penduduk Jakarta dalam bentuk tidak dapat memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga UUD 1945. Pemohon Kasasi mendalilkan gugatan kabur karena Penggugat menggunakan istilah "daerah tetangga Jakarta" tetapi Para Penggugat sama sekali tidak mendalilkan hubungan kausalitas antara kualitas udara Jakarta dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dengan diadakannya Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai Para Turut Tergugat membuktikan bahwa masalah pencemaran udara adalah lintas provinsi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 61;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi mengenai pokok perkara tidak dapat dibenarkan karena selain keberatan itu termasuk penilaian hasil pembuktian yang dalam praktik peradilan tidak boleh diajukan pada pemeriksaan *Judex Juris*, juga tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti, baik bukti-bukti surat, keterangan saksi fakta dan keterangan ahli yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat. Pemeriksaan pembuktian oleh *Judex*

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Facti telah sesuai sesuai dengan hukum pembuktian perdata dan perundang-undangan lingkungan hidup. Selain itu putusan *Judex Facti* juga telah didukung cukup pertimbangan;

Bahwa dari pemeriksaan oleh *Judex Facti* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengendalikan pencemaran udara pada tingkat yang dapat menjamin pelaksanaan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*, Para Penggugat juga dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian atas kewajiban hukum mereka sehingga pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk Jakarta dirugikan. Sebaliknya Para Tergugat tidak mampu membuktikan bantahan mereka bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang optimal dalam melakukan pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menghukum atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pengetatan Baku Muta Udara Ambien Nasional dan Baku Mutu Udara Ambien Daerah DKI, melakukan penguatan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara, melakukan pengawasan ketaatan terhadap orang dalam mematuhi peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara, menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggar dan mengambil tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan guna meningkatkan pengendalian pencemaran udara khususnya di wilayah DKI Jakarta yang dapat menjamin terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan putusan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: NEGARA REPUBLIK

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II: NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, dan Pemohon Kasasi II: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023